

1500582-72.2021.8.26.0653

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CHRISTIAN ROBINSON TEIXEIRA

Comarca: Vargem Grande do Sul

Foro: Foro de Vargem Grande do Sul

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... de que o acusado estava promovendo o tráfico naquela região. Sem divisar indícios veementes de que tal droga se destinava ao tráfico, é mesmo o caso de desclassificação do delito para aquele previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. No tocante à pena, opto pela aplicação de advertência, nos moldes do art. 28 da lei 11.343/06, mormente pelo fato de o acusado ter sido preso em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE VARGEM GRANDE DO SUL

FÓRUM DR. JOSÉ GILBERTO DE OLIVEIRA SOUZA

2ª vara JUDICIAL CUMULATIVA

Avenida Walter Tatoni, 343, Vila Santana, Vargem Grande do Sul/SP - CEP 13880-000

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500582-72.2021.8.26.0653

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WEULLER ANTONIO MOREIRA DA SILVA

Presenças na Audiência:-

Promotor: Dr. Leonardo Meizikas.

Testemunhas/A: Amauri Locatelli Francisco e Eduardo Teodorio da Paixão.

Réu: WEULLER ANTONIO MOREIRA DA SILVA.

Advogado: Dr. Sandro Garcia Marquesini, OAB 368.379/SP.

Aos 07 de abril de 2022, às 15:20h, na sala de audiências virtuais da 2ª Vara, do Foro de Vargem Grande do Sul, Comarca de Vargem Grande do Sul, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Dr. CHRISTIAN ROBINSON TEIXEIRA, comigo Escrevente ao final nomeada, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe, sendo esta realizada pelo sistema de videoconferência, com a anuência de todos e sem prejuízo, nos termos das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08, em razão da pandemia Covid-19 e da impossibilidade de acesso presencial ao fórum. Antes do início da audiência foi facultada entrevista reservada entre réu e seu Defensor. Cumpridas as formalidades legais e apregoada(s) a(s) parte(s), advogado e demais partícipes desta audiência, compareceram aquelas acima relacionadas. Iniciados os trabalhos, passou o MM. Juiz a ouvir as seguintes testemunhas arroladas pela Acusação: Amauri Locatelli Francisco e Eduardo Teodorio da Paixão. Ato contínuo, passou o MM. Juiz interrogar o réu. O arquivo da audiência gravada está disponibilizado no presente Termo de Audiência, podendo ser acessado pelo SAJ (público interno) ou Portal e-Saj (público externo). As gravações servem como provas em processo judicial, não estando autorizada sua divulgação por qualquer outro meio. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito que declarava encerrada a instrução, conduzindo as partes aos debates. O representante do Ministério Público e a Defesa apresentaram alegações finais em mídia digital, nos termos Art. 6º, §§ 4º e 5º, do Provimento Conjunto nº 03/2015;

do Provimento 886/04, do Conselho Superior da Magistratura e 23/04, da Corregedoria Geral da Justiça, com as alterações previstas na Lei nº 11.419/06, ficando uma cópia do CD arquivado em cartório. Ato contínuo, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. WEULLER ANTONIO MOREIRA DA SILVA, já qualificado nos autos, é acusado da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo consta da denúncia, no dia 06 de outubro de 2021, por volta das 15h00min, na Rua Palmeiral, Vila Santana, nesta Cidade e Comarca de Vargem Grande do Sul, trazia consigo, transportava, vendia, expunha à venda e entregava a consumo 13 (treze) pedras de Crack, princípio ativo Cocaína, pesando aproximadamente cerca de 2,5g (duas gramas e cinco decigramas), ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 13), Auto de Contestação Preliminar de fls. 14 e Laudo Pericial de fls. 78/80. Notificado, o acusado apresentou defesa preliminar às fls. 103. A denúncia foi recebida em 13.01.2021 (fls. 116/117). Na fase de instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação. Ao final, o acusado foi interrogado. Em debates, as partes clamaram pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A materialidade delitativa veio comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de exame químico-toxicológico juntado às fls. 78/80. A autoria foi confirmada pela prova oral. Segundo se apurou, policiais militares em patrulhamento de rotina visualizaram o acusado e, em abordagem, constataram que ele escondia em sua boca 13 porções de crack. De fato, não há provas de que o acusado praticava a venda de drogas. A abordagem policial se deu de forma aleatória, sem que houvesse qualquer demonstração de que o acusado estaria de fato traficando. Com efeito, em seu poder foi apreendida pequena quantidade de droga, consistente em 13 porções de crack. Nada mais há nos autos que sugira a alegada traficância. Assim sendo, seria no mínimo pernicioso a conclusão, com base em meros indícios, de que o acusado estava promovendo o tráfico naquela região. Sem divisar indícios veementes de que tal droga se destinava ao tráfico, é mesmo o caso de desclassificação do delito para aquele previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. No tocante à pena, opto pela aplicação de advertência, nos moldes do art. 28 da lei 11.343/06, mormente pelo fato de o acusado ter sido preso em flagrante. Dou por dispensada a realização de advertência formal, levando em conta que o tempo que o acusado permaneceu preso foi o suficiente para melhor refletir sobre todos os deletérios efeitos da droga e as consequências que de seu uso podem lhe advir, aplicando-se, na hipótese, a detração imprópria. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva e o faço para desclassificar o delito previsto no art. 33, caput, da lei 11.343/06, e, conseqüentemente, CONDENAR o acusado WEULLER ANTONIO MOREIRA DA SILVA, já qualificado nos autos, à pena de advertência, dando-o como incurso nas sanções do art. 28 da Lei 11.343/06. Em decorrência da pena imposta, faculta-se eventual recurso em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Custas na forma da lei. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se, Comunique-se e Cumpra-se. Ato contínuo, pelo MM. Juiz foi deliberado: Indagada a Defesa e o próprio acusado, estes manifestaram desinteresse por eventual recurso. Finalmente, foram observados os termos do artigo 1.269 e §1º das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, no seguinte teor: "Art. 1.269. Os termos de audiências serão assinados eletronicamente pelo juiz. § 1º Cópias do termo de audiência, assinadas eletronicamente pelo juiz, serão impressas e assinadas fisicamente pelos presentes (escrevente, partes, advogados, defensores, procuradores etc.) e entregues aos advogados das partes, consignando-se essas circunstâncias no referido termo." NADA MAIS. Eu, Roberta Buozi Moffa, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.